

INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA



visita nuestra web
www.opositatest.com

✉ ayuda@opositatest.com ☎ 91904 07 98

El artículo 13 del Tratado de la Unión Europea dispone que las Instituciones de la Unión Europea son:

- El Parlamento Europeo,
- El Consejo Europeo,
- El Consejo,
- La Comisión Europea,
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
- El Banco Central Europeo,
- El Tribunal de Cuentas.

Existen además en la UE, otras instituciones y organismos interinstitucionales que desempeñan funciones especializadas:

- **SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR (SEAE):** asiste a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
- **COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO:** representa a la sociedad civil, la patronal y los asalariados.
- **COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES:** representa a las autoridades regionales y locales.
- **BANCO EUROPEO DE INVERSIONES:** financia proyectos de inversión de la UE y ayuda a las pequeñas empresas a través del Fondo Europeo de Inversiones.
- **DEFENSOR DE PUEBLO EUROPEO:** Investiga las denuncias relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE.
- **SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS.**
- **OFICINA DE PUBLICACIONES.**
- **OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL.**
- **ESCUELA EUROPEA DE ADMINISTRACIÓN.**
- **Otras agencias especializadas.**

FUNCIÓN

Órgano legislativo de la Unión Europea. Es elegido directamente por los votantes de la UE cada cinco años

COMPOSICIÓN

El número de eurodiputados por cada país es aproximadamente **proporcional a su población**, pero siguiendo una proporcionalidad decreciente:

- ningún país puede tener menos de 6 ni más de 96 eurodiputados,
- **y el número total no puede ser superior a 751** (a 1 de febrero de 2020, 704 más el Presidente).

Los diputados al Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades.

SEDE

- Estrasburgo (Francia)
- Bruselas (Bélgica)
- Luxemburgo

COMPETENCIAS

El Parlamento desempeña 3 funciones principales:

Competencias legislativas:

- Aprobar la legislación de la UE, junto con el Consejo de la Unión Europea, a partir de las propuestas de la Comisión Europea
- Decidir sobre acuerdos internacionales
- Decidir sobre ampliaciones
- Revisar el programa de trabajo de la Comisión y pedirle que elabore propuestas de legislación

Competencias de supervisión:

- Control democrático de todas las instituciones de la UE
- Elegir al Presidente de la Comisión y aprobar a la Comisión como colegio. Posibilidad de aprobar una moción de censura, que obligue a la Comisión a dimitir
- Aprobar la gestión del presupuesto.
- Examinar las peticiones de los ciudadanos y realizar investigaciones
- Debatir la política monetaria con el Banco Central Europeo
- Formular preguntas de la Comisión y del Consejo
- Observación electoral

Competencias presupuestarias:

- Establecer el presupuesto de la UE junto con el Consejo
- Aprobar el presupuesto de la UE a largo plazo («marco financiero plurianual»)

FUNCIÓN

Definir la **orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea**

COMPOSICIÓN

El Consejo Europeo está formado por:

- Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros,
- Así como por su Presidente
- y por el Presidente de la Comisión.
- Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Convoca y preside el Consejo su presidente, elegido por el propio Consejo Europeo por un **período de 2 años y medio renovable una vez**.

SEDE

Bruselas (Bélgica)

COMPETENCIAS

- Decide sobre la **orientación y las prioridades políticas** generales de la UE, pero no legisla.
- Se ocupa de **cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse** en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental.
- Establece la política exterior y de seguridad común teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la UE y las implicaciones en materia de defensa.
- Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la UE, por ejemplo en el BCE y en la Comisión.

FUNCIONAMIENTO

El Consejo Europeo se reunirá 2 veces por semestre (4 veces al año) por convocatoria de su Presidente.

Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un miembro de la Comisión.

Cuando la situación lo exija, el Presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.

FUNCIÓN

Representar a los Gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE

COMPOSICIÓN

Estará compuesto por un **representante de cada Estado miembro, de rango ministerial**, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.

Los ministros que asisten a la reunión del Consejo cambian en función de los temas del orden del día a tratar, lo que se conoce como “configuración” del Consejo.

SEDE

Bruselas (Bélgica)

COMPETENCIAS

- Negocia y adopta la legislación de la UE, junto con el Parlamento Europeo, a partir de las propuestas de la Comisión Europea.
- Coordina las políticas de los Estados miembros.
- Desarrolla la política exterior y de seguridad, siguiendo las directrices del Consejo Europeo.
- Celebra acuerdos entre la UE y otros países u organizaciones internacionales.
- Junto con el Parlamento Europeo, aprueba el presupuesto de la UE.

FUNCIONAMIENTO

PRESIDENCIA:

- El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores tiene un presidente permanente, el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE.

- Las demás reuniones del Consejo las preside el ministro correspondiente del país que en ese momento ostente la Presidencia rotatoria de la UE.

El Consejo se reunirá por convocatoria de su Presidente, a iniciativa de éste, de uno de sus miembros o de la Comisión (art. 237 TFUE)

FUNCIONAMIENTO

ADOPCIÓN DE ACUERDOS: El Consejo adopta las decisiones por mayoría simple, por mayoría cualificada o por unanimidad según establezcan los preceptos del tratado:

Mayoría simple: Art. 238.1 TFUE: Cuando deba adoptar un acuerdo por mayoría simple, el Consejo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.

Art. 240 TFUE dispone que el Consejo se pronunciará por mayoría simple, entre otras, en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno.

Regla general: Mayoría cualificada: Art. 16.3 TUE: 3. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.

- Si el Consejo decide a propuesta de la Comisión o del Alto Representante, la mayoría cualificada requerirá un mínimo del 55% de los miembros del Consejo y que represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la UE.
- Si no existe dicha propuesta, se requiere un mínimo del 72% de los miembros del Consejo que representen a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la UE.
- Minoría de bloqueo: Estará compuesta por al menos 4 miembros del Consejo que además representen a más del 35% de la población de la UE, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.
- Casos especiales: Cuando no todos los miembros del Consejo participen en la votación, por ejemplo, debido a una cláusula de exclusión voluntaria en determinados ámbitos políticos, las decisiones se adoptarán cuando vote a favor el 55% de los miembros del Consejo participantes, que representen al menos el 65% población de los Em participantes.

Unanimidad: Se requiere que los 27 Estados miembros estén de acuerdo en la adopción del acuerdo. Las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad.

FUNCIÓN

Velar por los intereses generales de la UE proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE

COMPOSICIÓN

Tantos comisarios como Estados miembros, es decir, 27, incluidos su presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus vicepresidentes.

Presidente (Art. 17.7 TUE): Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión.

- El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen.
- Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.

Comisarios: El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. Éstas serán seleccionadas, a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros.

- El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo.
- Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada.

La Comisión se elige cada 5 años.

SEDE

Bruselas (Bélgica)

COMPETENCIAS

Iniciativa legislativa:

- Art. 17.2 TUE: 2. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados.

Velar por que se cumpla la legislación de la UE

- Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los países miembros: Artículo 17.1 TUE: Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Representar a la UE en la escena internacional

- Artículo 17.1 TUE: ...Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión.

Otras competencias (art. 17.1 TUE):

- Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas.
- Ejercerá funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados.
- Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.

FUNCIONAMIENTO

Art. 17.3 TUE: La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. (...) los miembros de la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo

La Comisión se reúne una vez por semana en sesión ordinaria y además, siempre que se considere necesario, bajo la dirección de su presidente. Las sesiones no son públicas.

ADOPCIÓN DE ACUERDOS: Las decisiones se imputan al órgano en su conjunto y son asumidas colectivamente por todos sus miembros:

- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros

FUNCIÓN

Garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE

COMPOSICIÓN

El TJUE consta de **dos órganos**:

- **Tribunal de Justicia**: resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales, ciertos recursos de anulación y los recursos de casación.
 - Está compuesto por un juez de cada país miembro y 11 abogados generales.
- **Tribunal General**: resuelve los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales.
 - Está compuesto por 54 jueces (dos jueces por cada Estado miembro)

Los gobiernos nacionales designan a cada **juez y abogado general** por un periodo renovable de seis años.

- En cada uno de los tribunales, los jueces eligen a su **presidente** para un mandato renovable de tres años.

SEDE

Luxemburgo

COMPETENCIAS

El TJUE resuelve los asuntos que se le plantean. Los más comunes son:

Interpretar la legislación (decisiones prejudiciales): Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedir una clarificación al Tribunal de Justicia europeo. El mismo mecanismo puede utilizarse para determinar si una normativa o práctica nacional es compatible con la legislación europea.

Aplicar la legislación (procedimientos de infracción): este tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la legislación europea. Puede entablarla tanto la Comisión Europea como otro país miembro.

Anular normas europeas (recursos de anulación): si se considera que una norma europea vulnera los tratados de la UE o los derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la UE o (en algunos casos) el Parlamento Europeo pueden solicitar al Tribunal que la anule. También los particulares pueden solicitar al Tribunal que anule una norma europea que les afecte directamente.

FUNCIÓN

Garantizar que la UE actúe (recursos por omisión): en determinadas circunstancias, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o (en determinadas circunstancias) los particulares o empresas pueden recurrir al Tribunal.

▪ **Sancionar a las instituciones europeas (acciones por daños y perjuicios):** puede recurrir al Tribunal cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal.

COMPETENCIAS

Gestiona el euro, mantiene la estabilidad de los precios y lleva adelante la política económica y monetaria de la UE

COMPOSICIÓN

Está formado por el Presidente y el Vicepresidente del BCE y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE.

El Presidente del BCE representa al Banco en las reuniones de alto nivel de la UE y en reuniones internacionales. El BCE cuenta con los siguientes órganos rectores siguientes:

▪ El Consejo de Gobierno (principal órgano decisorio). Está formado por los 6 miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 19 países de la zona del euro

▪ El Comité Ejecutivo (gestión diaria del BCE) Está formado por el Presidente y el Vicepresidente del BCE y otros 4 miembros nombrados por los dirigentes de los países de la zona del euro por un mandato de ocho años no renovable.

▪ El Consejo General (función consultiva y de coordinación). Está formado por el Presidente y el Vicepresidente del BCE y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 27 países de la UE. El Consejo General incluye por tanto, a los representantes de los 19 países pertenecientes a la zona del euro y de los 9 países no pertenecientes.

▪ El Consejo de Supervisión se reúne 2 veces al mes para debatir, planificar y ejecutar las tareas de supervisión del BCE.

- Está compuesto por un presidente (nombrado para un mandato de cinco años no renovable), un vicepresidente (elegido de entre los miembros del Comité Ejecutivo del BCE), 4 representantes del BCE y representantes de los supervisores nacionales

SEDE

Fráncfort (Alemania)

COMPETENCIAS

- Fija los tipos de interés a los que **presta a los bancos comerciales** en la zona del euro (también conocida como la eurozona), controlando de esta forma la oferta monetaria y la inflación
- También gestiona las **reservas de divisas** de la zona del euro y la compra y venta de divisas para mantener el equilibrio de los tipos de cambio
- Garantiza que las autoridades nacionales supervisen adecuadamente **los mercados e instituciones financieros** y que los sistemas de pago funcionen bien
- Garantiza la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo
- Autoriza la **fabricación de billetes de euros** por parte de los países miembros de la zona euro
- Vigila la **evolución de los precios** y evalúa los riesgos para la **estabilidad de los precios**.

FUNCIÓN

Comprobar que los fondos de la UE se perciben y se utilizan correctamente; contribuir a mejorar la gestión financiera de la UE

COMPOSICIÓN

El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro.

- Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos Estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia.
- El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable.
- Serán nombrados para un período de 6 años.

Presidente: Elegido entre sus miembros por un periodo de 3 años renovable.

SEDE

Luxemburgo

COMPETENCIAS

- Audita los ingresos y los gastos de la UE para verificar que la percepción, uso, rentabilidad y contabilidad de los fondos son los correctos.
- Supervisa a cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE.
- Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y los Gobiernos nacionales en sus informes de auditoría.
- Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
- Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE por parte de la Comisión.
- Facilita dictámenes periciales a los responsables políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos.
- Además, publica dictámenes sobre la legislación preparatoria que incidirá en la gestión financiera de la UE, así como documentos de posición, estudios y publicaciones específicas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas de la UE.



visita nuestra web
www.opositatest.com

✉ ayuda@opositatest.com ☎ 91904 07 98